INSTRUMENTO PARTICULAR DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE LOTE URBANO COM CARACTERÍSTICAS RURAIS (CHÁCARA) E OUTRAS AVENÇAS

Contrato n.º **[PREENCHER: ctr_numero]** · Condomínio de Chácaras Bom Jardims · Versão do modelo [PREENCHER: ctr_versao_modelo]

QUADRO-RESUMO (Lei n.º 6.766/1979, art. 26-A; CDC, arts. 6º, III, 46, 52 e 54, §§ 3º e 4º)

Este Quadro-Resumo integra o contrato e prevalece, quanto aos dados nele preenchidos, sobre as cláusulas genéricas. As cláusulas que limitam direitos do(a) PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) estão redigidas em destaque (CDC, art. 54, § 4º).

1. Promitente vendedora	[PREENCHER: vend_qualificacao_resumida]
2. Promissário(a) comprador(a)	[PREENCHER: comp_nome] — CPF [PREENCHER: comp_cpf]
3. Gestora de vendas e corretores	ROMATEC CONSULTORIA TOTAL — CNPJ 17.261.987/0001-09 — **CRECI/MA [PREENCHER: rom_creci_pj]** (pessoa jurídica) · corretor responsável José Romário Pinto Bezerra, **CRECI/MA [PREENCHER: corr_creci]**, carteira válida até [PREENCHER: corr_creci_validade], certidão de regularidade n.º [PREENCHER: corr_certidao_codigo]
4. Unidade	Chácara **[PREENCHER: lote_codigo]** (Quadra [PREENCHER: lote_quadra], Lote [PREENCHER: lote_numero]), área de **[PREENCHER: lote_area_m2] m²** ([PREENCHER: lote_area_extenso]), perímetro de [PREENCHER: lote_perimetro_m] m, frente para a [PREENCHER: lote_via_frente]
5. Matrícula	Imóvel de origem: Matrícula n.º **33.036**, Livro 2-HA, fls. 145, Cartório do 1.º Ofício Extrajudicial de Açailândia/MA (CNS 03.018-9) · Matrícula do empreendimento: **[PREENCHER: emp_matricula_empreendimento]** · Matrícula individual da unidade: **[PREENCHER: lote_matricula]**
6. Registro do parcelamento	Registro **[PREENCHER: emp_registro_parcelamento]**, em [PREENCHER: emp_registro_data] · Aprovação municipal: **[PREENCHER: emp_aprovacao_numero]**, de [PREENCHER: emp_aprovacao_data] · Lei Municipal n.º **000/2024**
7. Licenciamento ambiental	**Licença de Operação n.º 018/2026** · Processo **112/2026** · Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Açailândia/MA — SEMMA · validade até **07/10/2030**
8. Preço	Preço de tabela (pagamento parcelado): **R$ [PREENCHER: plano_preco_tabela]** ([PREENCHER: plano_preco_tabela_extenso]) · Preço para pagamento integral à vista: R$ [PREENCHER: plano_preco_avista]
9. Entrada (sinal e princípio de pagamento)	**R$ [PREENCHER: plano_entrada_valor]** ([PREENCHER: plano_entrada_percentual] do preço) — [PREENCHER: plano_entrada_forma]
10. Saldo	**R$ [PREENCHER: plano_saldo_valor]** em **[PREENCHER: plano_saldo_qtd] parcelas mensais, fixas e consecutivas de R$ [PREENCHER: plano_saldo_parcela]**, vencendo a primeira em [PREENCHER: plano_saldo_venc1] — Sistema de Amortização Francês (Tabela Price)
11. Juros e correção	Juros remuneratórios prefixados de **[PREENCHER: plano_taxa_aa] ao ano, efetivos** (taxa mensal equivalente de [PREENCHER: plano_taxa_am]), já embutidos nas parcelas. **Parcelas fixas, sem correção monetária** enquanto adimplidas. Custo efetivo total: [PREENCHER: plano_cet_aa] ao ano
12. Total a pagar	R$ [PREENCHER: plano_total_pagar] · juros totais: R$ [PREENCHER: plano_total_juros] · diferença em relação ao preço à vista: R$ [PREENCHER: plano_diferenca_avista]
13. Mora	Multa de 2%, juros de mora de 1% ao mês pro rata die e correção pelo IPCA/IBGE sobre a parcela em atraso (Cláusula 7ª)
14. Corretagem	**R$ [PREENCHER: com_valor]** ([PREENCHER: com_percentual] do preço de

	tabela), **paga pela PROMITENTE VENDEDORA e já incluída no preço**, à beneficiária [PREENCHER: com_beneficiario], retida de 50% no 1º e 50% no 2º pagamento da entrada (Cláusula 19ª); dela, [PREENCHER: intermed_comissao_pct] (R$ [PREENCHER: intermed_comissao_valor]) remuneram o(a) corretor(a) intermediador(a), pagos no ato do sinal e **não restituíveis na desistência do(a) COMPRADOR(A)** (Cláusula 19.1.2)
15. Desfazimento	Retenções da Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A: fruição de 0,75% ao mês, cláusula penal de até 10% do valor atualizado, encargos, tributos, contribuições associativas e corretagem (Cláusulas 8ª e 9ª)
16. Obras de infraestrutura	Prazo de **24 meses**, contados da expedição da **Licença de Instalação n.º [PREENCHER: emp_li_numero]**, de [PREENCHER: emp_li_data], prorrogável **uma única vez por até 24 meses** (total máximo de 48 meses — Lei n.º 6.766/1979, art. 18, V) · termo final previsto: **[PREENCHER: emp_obras_termo_final]** · protocolo do pedido de termo de vistoria: [PREENCHER: emp_obras_protocolo_vistoria]
17. Ônus e pendências declarados	(a) alienação fiduciária R-01/33.036 em favor do Banco Bradesco S.A., a ser cancelada pela VENDEDORA; (b) adjudicação da área à VENDEDORA no inventário do espólio de Walter Figueiredo Costa; (c) desmembramento da área certificada da Matrícula n.º 33.036 e abertura da matrícula do empreendimento
18. Contribuição associativa	Fixada inicialmente em R$ 100,00/mês por chácara, rateada igualmente por unidade (todas as chácaras pagam o mesmo valor), devida a partir da imissão na posse e reajustável por deliberação da assembleia (Cláusula 14ª)
19. Liberação de uso	Cercas, muros, edificações, benfeitorias, criações e plantios somente após a quitação da entrada e o pagamento da **3ª (terceira) parcela do saldo**, com vistoria de medição prévia — 1ª medição sem custo; as seguintes pagas ao agrimensor credenciado (Cláusula 6ª)
20. Venda na planta	Unidade vendida com obras de infraestrutura em execução e aprovações complementares em curso (Equatorial, matrículas individuais, licenças e vistoria municipal). Cada aprovação gera termo aditivo com os respectivos documentos (Cláusula 2.6)
21. Esgotamento sanitário	Não há rede coletora nem tarifa de esgoto. É obrigatório o sistema individual em cada chácara, por conta do(a) COMPRADOR(A): fossa séptica (ABNT NBR 7229) + sumidouro ou filtro anaeróbio (ABNT NBR 13969), conforme projeto-padrão com anuência do SAAE; a edificação só pode ser ocupada após a vistoria do sistema (Cláusula 6.4)
22. Condições específicas	[PREENCHER: ctr_condicoes_especificas]

DAS PARTES

PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A): [PREENCHER: comp_nome], [PREENCHER: comp_nacionalidade], [PREENCHER: comp_estado_civil], [PREENCHER: comp_profissao], nascido(a) em [PREENCHER: comp_nascimento], portador(a) do RG n.º [PREENCHER: comp_rg] [PREENCHER: comp_rg_orgao] e inscrito(a) no CPF sob o n.º **[PREENCHER: comp_cpf]**, residente e domiciliado(a) na [PREENCHER: comp_endereco], e-mail [PREENCHER: comp_email], telefone/WhatsApp [PREENCHER: comp_telefone], doravante denominado(a) **COMPRADOR(A)**;

INTERMEDIADORA: ROMATEC CONSULTORIA TOTAL (J R P Bezerra Ltda), inscrita no CNPJ sob o n.º 17.261.987/0001-09 e no **CRECI/MA sob o n.º [PREENCHER: rom_creci_pj]** (pessoa jurídica), com sede na Rua São Raimundo, n.º 10, Centro, Açailândia/MA, CEP 65.930-000, por seu responsável técnico e corretor **José Romário Pinto Bezerra** — Técnico em Agrimensura e Edificações

CFT/MA 01209185369, credenciado INCRA FQNS, Avaliador Imobiliário CNAI 031161, Corretor de Imóveis **CRECI/MA [PREENCHER: corr_creci]** (carteira profissional válida até [PREENCHER: corr_creci_validade]; certidão de regularidade n.º [PREENCHER: corr_certidao_codigo], emitida em [PREENCHER: corr_certidao_data]) —, que comparece na qualidade de **gestora e administradora das vendas do empreendimento**, intermediadora e assessora técnica, sem assumir obrigações de vendedora;

CONSIDERANDOS

(a) que a área do empreendimento, denominada **FAZENDA LUA NOVA I, parte do Lote 14, Setor A, Gleba Planalto do Piquiá, Loteamento Pequiá, Açailândia/MA**, com **41,1045 ha** e perímetro de 3.023,14 m, georreferenciada e certificada no SIGEF/INCRA sob o n.º **719699ce-76ab-4140-9681-8f5d4e50e380**, é parte do imóvel da Matrícula n.º 33.036, Livro 2-HA, fls. 145, do Cartório do 1.º Ofício Extrajudicial de Açailândia/MA (CNS 03.018-9), cadastrado no INCRA sob o n.º 999.970.215.139-2 e na Receita Federal sob o CIB 4.572.343-5;

(b) que a titularidade da VENDEDORA (ou da TITULAR ANUENTE) decorre de **Escritura Pública de Cessão de Direitos Hereditários lavrada no Cartório do 2.º Ofício Extrajudicial de Açailândia/MA, Livro 22, fls. 94F/97V, n.º de ordem 540, em 31/07/2026 (MNE 030270.2026.08.03.00001122-17), pela qual WALMIR FIGUEIREDO BOMJARDIM, com a anuência de sua esposa SILVANETE MIRANDA TELES BOMJARDIM, cedeu à coerdeira VALMA MARILDA BONJARDIM FIGUEREDO os direitos hereditários sobre a área de 41,1045 ha, no espólio de WALTER FIGUEIREDO COSTA (falecido em 14/02/2025)**, e que a individualização registral da área se dá por **[PREENCHER: emp_inventario_situacao]**;

(c) que o parcelamento foi licenciado pela **Licença de Operação n.º 018/2026** (Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Açailândia/MA — SEMMA, Processo 112/2026) e aprovado nos termos da **Lei Municipal n.º 000/2024** (chacreamentos urbanos — lotes urbanos com características rurais), com aprovação **[PREENCHER: emp_aprovacao_numero]** e registro **[PREENCHER: emp_registro_parcelamento]**, sob o regime de **loteamento de acesso controlado (Lei n.º 6.766/1979, art. 2º, § 8º)**;

(c.1) que a denominação comercial "**Condomínio de Chácaras Bom Jardims**" é nome de fantasia: o regime jurídico do empreendimento é o indicado na alínea (c), com administração exercida pela associação de proprietários (Cláusula 14ª), o que o(a) COMPRADOR(A) declara ter compreendido (CDC, arts. 6º, III, e 31);

(d) que, aprovado o projeto, o imóvel passou a ser considerado urbano para todos os fins (CTN, art. 32, § 2º), com o cancelamento dos cadastros rurais no INCRA e na Receita Federal na forma da lei municipal;

as partes têm entre si, justo e contratado, o presente compromisso, que se rege pela Lei n.º 6.766/1979 (com as alterações das Leis n.º 9.785/1999, 13.465/2017 e 13.786/2018), pelos arts. 1.417 e 1.418 do Código Civil, pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.º 8.078/1990), pela legislação municipal referida e pelas cláusulas seguintes.

CLÁUSULA 1ª — DO OBJETO

1.1. A VENDEDORA promete vender ao(à) COMPRADOR(A), e este(a) promete comprar, livre e desembaraçada de ônus reais, dívidas e gravames, ressalvados os expressamente declarados no item 17 do Quadro-Resumo, a **Chácara [PREENCHER: lote_codigo]** do Condomínio de Chácaras Bom Jardims, assim descrita: **[PREENCHER: lote_descricao]**.

1.2. O memorial descritivo georreferenciado (SIRGAS 2000), a planta individual e o quadro de vértices da unidade, elaborados pela Romatec Consultoria Total sob a responsabilidade técnica de José Romário Pinto Bezerra (TRT n.º [PREENCHER: emp_trt_rt]), constituem o **Anexo I**, rubricado pelas partes.

1.3. A unidade é vendida **por área certa (ad mensuram)**. Diferença de até 1/20 (um vigésimo) da área declarada é tolerada como meramente enunciativa e não gera complemento, abatimento ou resolução (Código Civil, art. 500, § 1º). Acima desse limite, aplica-se o art. 500, caput, do Código Civil, apurada a diferença por levantamento de profissional habilitado.

CLÁUSULA 2ª — DO EMPREENDIMENTO, DO REGISTRO E DA REGULARIDADE

2.1. O Condomínio de Chácaras Bom Jardims é composto por 84 lotes nas Quadras A, B, C e D, dos quais 82 são chácaras comercializáveis; os lotes A03 (área técnica de abastecimento de água) e B14 (administração e apoio) não são comercializados. Integram o projeto o sistema viário, o portal com guarita, a Quadra E (uso comum/institucional), a Quadra F (área de vivência, com a Área de Preservação Permanente do córrego) e as áreas públicas doadas ao Município, conforme o quadro de áreas do projeto aprovado.

2.2. A VENDEDORA declara, sob as penas da lei, que o parcelamento está **aprovado pelo Município e registrado no Registro de Imóveis** nos termos dos itens 5 e 6 do Quadro-Resumo, condição indispensável à celebração deste compromisso (Lei n.º 6.766/1979, arts. 18 e 37), e que mantém à disposição do(a) COMPRADOR(A) a certidão do registro, o projeto aprovado, o cronograma de obras e o instrumento de garantia de sua execução (art. 18, V).

2.3. **A unidade é indivisível.** É vedado o desmembramento, desdobro ou qualquer subdivisão que resulte em lote com área inferior a 2.000 m² (Lei Municipal n.º 000/2024). Qualquer ato em contrário é nulo de pleno direito e não será registrado.

2.4. O(A) COMPRADOR(A) declara ter recebido e conhecer o projeto urbanístico aprovado, o Mapa de Vendas (Anexo V), a Licença Ambiental e suas condicionantes (Anexo VI), o Estatuto da associação/instrumento de regência (Anexo III), as Diretrizes de Uso (Anexo IV) e a Tabela Tarifária de Água (Anexo VIII).

2.5. **Espaço de recreação de uso exclusivo.** A área de vivência (Quadra F) é área privada do empreendimento, não integrante das áreas públicas doadas ao Município, e constitui reserva de preservação do condomínio (Cláusula 15.3). Nela, fora da faixa de Área de Preservação Permanente do córrego e somente em área já aberta, sem supressão de vegetação nativa, será destinado a cada chácara um espaço de uso exclusivo de 100,00 m², identificado e numerado em planta própria entregue com o Mapa de Vendas (Anexo V), vinculado à unidade e transmitido com ela. O condomínio disponibilizará em cada espaço uma tenda e uma churrasqueira. Outras benfeitorias limitam-se a estruturas leves e removíveis — cabana ou quiosque de madeira, sem fundação de alvenaria —, correrão por conta exclusiva do(a) COMPRADOR(A), dependerão de aprovação prévia da administração e observarão o padrão das Diretrizes de Uso (Anexo IV); banheiro, somente com sistema de esgotamento sanitário na forma da Cláusula 6.4 e a no mínimo 15,00 m do córrego. São vedadas edificações permanentes (casa, chalé ou similar), a supressão de vegetação e qualquer intervenção na Área de Preservação Permanente. As benfeitorias não geram direito de propriedade sobre a área nem de indenização; a área continua sendo de uso comum, com destinação exclusiva à unidade.

2.6. **Venda na planta.** O(A) COMPRADOR(A) declara ciência de que a unidade é adquirida na planta, com a infraestrutura em execução (Cláusula 11ª) e com aprovações complementares ainda em curso junto aos órgãos e concessionárias competentes. À medida que cada uma for obtida, a VENDEDORA emitirá

termo aditivo a este contrato, que dele passará a fazer parte integrante, independentemente de nova manifestação de vontade, salvo se alterar preço, prazo, área ou obrigação do(a) COMPRADOR(A), hipótese em que dependerá da assinatura das partes. Serão objeto de aditivo, entre outros: (a) a aprovação do projeto de energia elétrica pela Equatorial Maranhão, com cópia do projeto aprovado e de todos os ofícios, pareceres e termos emitidos pela concessionária, e, depois, o termo de incorporação/energização da rede; (b) a abertura das matrículas individuais das chácaras no Registro de Imóveis, com a indicação do número da matrícula da unidade, que substituirá a referência à matrícula-mãe em todos os efeitos deste contrato; (c) a outorga de uso da água, a Licença de Operação e demais licenças ambientais, o termo de vistoria municipal das obras (Cláusula 11.5) e qualquer outra aprovação que modifique ou complemente as informações do Quadro-Resumo e dos Anexos.

2.6.1. Os aditivos serão enviados ao(à) COMPRADOR(A) pelos contatos do Quadro-Resumo, com assinatura eletrônica quando exigida, e ficarão disponíveis no sistema, com os documentos que os originaram.

CLÁUSULA 3ª — DO PREÇO E DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1. O preço e a forma de pagamento são os dos itens 8 a 12 do Quadro-Resumo, conforme o plano escolhido pelo(a) COMPRADOR(A) no simulador oficial do empreendimento, cuja tabela de pagamento integra o contrato como **Anexo II**.

3.5. A tabela do Anexo II discrimina, para cada parcela, o vencimento, o valor, a parcela de juros, a amortização e o saldo devedor, atendendo ao art. 52 do CDC. Em caso de divergência entre o Anexo II e o Quadro-Resumo, prevalece o cálculo pela fórmula da Tabela Price à taxa contratada, conferível por qualquer das partes.

CLÁUSULA 4ª — DOS MEIOS DE PAGAMENTO

4.1. Os pagamentos são feitos exclusivamente por boleto bancário ou PIX emitidos por [PREENCHER: pag_recebedor_nome] ([PREENCHER: pag_recebedor_doc]), gestora de vendas e administradora dos recebíveis do empreendimento, que os recebe por conta e ordem da VENDEDORA na plataforma de pagamentos Asaas — instituição de pagamento autorizada pelo Banco Central do Brasil, reunidos em carnê entregue ao(à) COMPRADOR(A) em meio físico ou digital (e-mail e WhatsApp informados no preâmbulo). O carnê pode ser emitido em lotes anuais de 12 (doze) parcelas, sem custo para o(a) COMPRADOR(A).

4.2. É vedado o pagamento em espécie ou em conta de corretores ou de quaisquer terceiros que não a recebedora indicada no item 4.1. Pagamento feito de forma diversa não libera o(a) COMPRADOR(A), salvo se o valor for comprovadamente creditado na conta da recebedora indicada no item 4.1.

4.3. O não recebimento do boleto não exime o(a) COMPRADOR(A) do pagamento no vencimento: a segunda via fica disponível no link do carnê digital e pode ser solicitada à administração, sem custo.

4.4. A compensação do pagamento confirmada pela plataforma vale como recibo, sem prejuízo do recibo emitido pela gestora em nome da VENDEDORA. A quitação de uma parcela não presume a das anteriores, ficando afastada a presunção do art. 322 do Código Civil.

CLÁUSULA 5ª — DA ANTECIPAÇÃO E DA AMORTIZAÇÃO EXTRAORDINÁRIA

5.1. É assegurada ao(à) COMPRADOR(A) a liquidação antecipada do saldo, total ou parcial, com **redução proporcional dos juros** (CDC, art. 52, § 2º). A antecipação é calculada pelo valor presente das parcelas antecipadas, descontado à taxa do contrato.

5.2. Na amortização parcial, o(a) COMPRADOR(A) escolhe entre reduzir o prazo (antecipando as últimas parcelas) ou reduzir o valor das parcelas vincendas, emitindo-se novo Anexo II e novo carnê.

CLÁUSULA 6ª — DA POSSE E DAS CONSTRUÇÕES

6.1. O(A) COMPRADOR(A) é imitido(a) na posse da unidade após a **quitação integral da entrada**, mediante Termo de Entrega com vistoria dos marcos. A partir daí responde pela guarda, conservação e limpeza da chácara, podendo visitá-la e mantê-la roçada.

6.1.1. **Liberação de uso.** A delimitação da chácara por cerca, muro ou qualquer outro fechamento, o início de qualquer edificação ou benfeitoria, a criação de animais e o plantio de culturas, para qualquer finalidade, só são permitidos após a quitação integral da entrada (sinal) e o pagamento da 3ª (terceira) parcela do saldo, comprovado pelo Termo de Liberação de Uso emitido pela administração depois da vistoria de medição do item 6.1.2. No pagamento integral à vista, a liberação ocorre com a compensação do preço, também precedida da vistoria de medição.

6.1.2. **Vistoria de medição e locação.** Antes da emissão do Termo de Liberação de Uso, a administração realizará vistoria de medição e locação da chácara, conferindo os marcos, as divisas e o posicionamento correto da unidade, para que nenhuma cerca, construção ou benfeitoria avance sobre chácara vizinha, via ou área comum. A primeira medição é de responsabilidade do condomínio e não tem custo para o(a) COMPRADOR(A). Se for necessária nova medição — por marcos removidos, alterados ou não preservados, por pedido do(a) COMPRADOR(A) ou por divergência causada por ele(a) —, ela será executada pelo agrimensor credenciado pelo condomínio para esse serviço, e o valor da diligência, fixado pelo profissional e informado previamente, será pago pelo(a) COMPRADOR(A) diretamente ao agrimensor ou à administração.

6.2. Além da liberação de uso do item 6.1.1, o início de qualquer construção depende, cumulativamente: (a) da imissão na posse; (b) do pagamento de, no mínimo, 3 parcelas do saldo; (c) da aprovação prévia do projeto pela administração do empreendimento; (d) do alvará municipal; e (e) da implantação prévia do sistema individual de esgotamento sanitário exigido na Cláusula 6.4, dentro dos limites da própria chácara e às expensas do(a) COMPRADOR(A), sem o qual nenhuma edificação poderá ser ocupada (Lei Municipal n.º 000/2024 e legislação municipal de chacreamento urbano).

6.2.1. O descumprimento dos itens 6.1.1 e 6.2 autoriza a administração a embargar a obra, a remover cercas ou animais às expensas do(a) COMPRADOR(A) e a aplicar as multas do Estatuto, sem prejuízo da resolução do contrato.

6.3. As construções observam os recuos, a taxa de ocupação, a altura e o padrão de fechamento das Diretrizes de Uso (Anexo IV), bem como o Código de Obras municipal. É vedado avançar sobre passeios, vias, faixas de servidão e áreas comuns.

6.4. **Do esgotamento sanitário.** O empreendimento não possui rede coletora nem Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) coletiva, dispensada pela legislação municipal de chacreamento urbano para lotes com área mínima de 2.000 m², e não há tarifa de esgoto. Todo esgoto sanitário gerado na unidade deverá ser tratado e disposto dentro do próprio lote, por sistema individual de esgotamento sanitário composto, obrigatoriamente, por: (a) fossa séptica (tanque séptico) dimensionada conforme a ABNT NBR 7229:1993, de acordo com o número de usuários e o uso da edificação; e (b) unidade de pós-tratamento e disposição final — sumidouro, ou filtro anaeróbio seguido de sumidouro ou de vala de infiltração —, conforme a ABNT NBR 13969:1997 e a capacidade de absorção do solo, comprovada por teste de percolação quando exigido.

6.4.1. **Afastamentos mínimos.** O sistema observará os afastamentos da legislação sanitária vigente e da ABNT NBR 7229, no mínimo: 1,50 m de construções, divisas da chácara e outro sumidouro; 3,00 m de árvores e de qualquer ponto da rede de água; 15,00 m de poços, nascentes e cursos d'água, inclusive o córrego e a sua Área de Preservação Permanente. O fundo do sumidouro e das valas de infiltração ficará, no mínimo, 1,50 m acima do nível máximo do lençol freático (ABNT NBR 13969).

6.4.2. **Projeto-padrão.** A VENDEDORA disponibilizará projeto-padrão do sistema individual, elaborado por profissional habilitado e submetido à anuência do SAAE, que poderá ser adotado pelo(a) COMPRADOR(A). Optando por projeto próprio, o(a) COMPRADOR(A) o apresentará com a respectiva ART/TRT do profissional responsável, para aprovação da administração antes do início da obra.

6.4.3. **Vistoria e ocupação.** A administração vistoriará o sistema antes do fechamento das tampas e do aterro, e a edificação somente poderá ser ocupada após a instalação e a comprovação do funcionamento adequado do sistema, sujeitando-se também à fiscalização do SAAE, órgão municipal competente.

6.4.4. **Manutenção.** A operação, a manutenção e a limpeza periódica (remoção do lodo da fossa por empresa licenciada, no intervalo previsto no projeto) são obrigação exclusiva do(a) COMPRADOR(A).

6.4.5. **Vedações.** É proibido lançar esgoto, águas servidas ou efluentes de qualquer natureza nas vias, sarjetas, rede de drenagem pluvial, áreas comuns, Área de Preservação Permanente ou no córrego, bem como ligar águas de chuva ao sistema de esgoto. A infração sujeita o(a) COMPRADOR(A) às multas do Estatuto, à obrigação de reparar o dano e às sanções administrativas e ambientais (Lei n.º 9.605/1998).

CLÁUSULA 7ª — DA MORA

7.1. O atraso no pagamento de qualquer parcela sujeita o valor devido, desde o vencimento até o efetivo pagamento, a: (a) correção monetária pelo IPCA/IBGE; (b) **multa moratória de 2% (dois por cento)** (CDC, art. 52, § 1º); e (c) **juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, pro rata die** (Código Civil, art. 406).

7.2. **Vencida e não paga parcela por mais de 30 (trinta) dias, a VENDEDORA poderá, após comunicação prévia por escrito ao(à) COMPRADOR(A) com antecedência mínima de 10 (dez) dias (CDC, art. 43, § 2º), inscrever o débito em cadastros de proteção ao crédito e levá-lo a protesto (Lei n.º 9.492/1997).**

7.3. Na cobrança extrajudicial por profissional contratado, são devidos honorários de 10% (dez por cento) sobre o débito, assegurado igual direito ao(à) COMPRADOR(A) quando tiver de cobrar obrigação da VENDEDORA (CDC, art. 51, XII). Os honorários judiciais são os fixados pelo juízo.

CLÁUSULA 8ª — DA RESOLUÇÃO POR INADIMPLEMENTO DO(A) COMPRADOR(A)

8.1. **Vencida e não paga a prestação, o contrato será considerado rescindido 30 (trinta) dias depois de constituído em mora o(a) COMPRADOR(A), mediante intimação feita pelo Oficial do Registro de Imóveis, a requerimento da VENDEDORA, para satisfazer as prestações vencidas e as que se vencerem até a data do pagamento, com os encargos da Cláusula 7ª e as custas de intimação (Lei n.º 6.766/1979, art. 32).**

8.2. Purgada a mora, convalesce o contrato. Não purgada, o Oficial averbará o cancelamento do registro do compromisso, e a VENDEDORA restituirá os valores pagos na forma da Cláusula 9ª.

CLÁUSULA 9ª — DO DESFAZIMENTO E DA RESTITUIÇÃO

9.1. **Em caso de resolução por inadimplemento ou de distrato a pedido do(a) COMPRADOR(A), os valores pagos serão restituídos, corrigidos pelo IPCA/IBGE, deduzidos (Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A): (a) os valores correspondentes à fruição do imóvel, até 0,75% (setenta e cinco centésimos por cento) ao mês sobre o valor atualizado do contrato, contados da imissão na posse; (b) a cláusula penal e as despesas administrativas, inclusive arras ou sinal, limitadas a 10% (dez por cento) do valor atualizado do contrato; (c) os encargos moratórios relativos às prestações pagas em atraso; (d) os débitos de tributos e de contribuições associativas ou condominiais incidentes sobre a unidade; e (e) a comissão de corretagem, por estar integrada ao preço e informada no item 14 do Quadro-Resumo.**

9.2. A restituição será paga em até 12 (doze) parcelas mensais, com início: (a) se as obras de infraestrutura estiverem em andamento, em até 180 (cento e oitenta) dias após o prazo previsto para sua conclusão; ou (b) se concluídas, em até 12 (doze) meses após a formalização do desfazimento (Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A, § 1º).

9.3. Havendo benfeitorias necessárias ou úteis regularmente aprovadas, serão indenizadas pelo valor apurado em avaliação técnica (ABNT NBR 14653), compensando-se com os débitos do(a) COMPRADOR(A). As voluptuárias podem ser retiradas sem dano ao imóvel; não retiradas em 30 dias, incorporam-se a ele sem indenização.

9.4. O(A) COMPRADOR(A) restituirá a posse livre de pessoas e coisas em até 30 (trinta) dias da resolução, sob pena de pagar a fruição em dobro até a desocupação, sem prejuízo da reintegração de posse.

CLÁUSULA 10ª — DO DIREITO DE ARREPENDIMENTO

10.1. Quando a contratação ocorrer fora do estabelecimento comercial da VENDEDORA — inclusive em stand de vendas, visita à chácara ou por meio eletrônico —, o(a) COMPRADOR(A) pode desistir em até **7 (sete) dias** da assinatura, com devolução imediata e integral dos valores pagos, inclusive a corretagem, corrigidos (CDC, art. 49). O exercício se dá por mensagem escrita aos contatos do Quadro-Resumo.

CLÁUSULA 11ª — DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA

11.1. A VENDEDORA executará, às suas expensas e conforme o projeto aprovado e o cronograma registrado, a infraestrutura exigida pela Lei Municipal n.º 000/2024: (a) sistema viário com faixa de domínio de 12,00 m (via principal de acesso com 8,00 m de rolamento e passeios de 2,00 m; vias internas conforme projeto aprovado), terraplenagem, revestimento primário (cascalhamento), sarjetas e meio-fios (ABNT); (b) drenagem de águas pluviais; (c) sinalização viária básica e placas de nomenclatura; (d) abastecimento de água por poço tubular coletivo na área técnica A03, reservatório elevado e rede de distribuição, com outorga do órgão estadual, cloração e reservação mínima de 24 horas de consumo, com rede de distribuição em todas as vias e ponto de alimentação (ramal com registro) deixado na testada de cada chácara; (e) sistema de distribuição de energia elétrica — rede de média e baixa tensão, posteamento, estruturas, transformadores e iluminação das vias — executado conforme projeto aprovado pela concessionária EQUATORIAL MARANHÃO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (rede de média e baixa tensão Equatorial Maranhão S.A., com iluminação pública em LED), com previsão de atendimento em tensão monofásica e trifásica; (f) demarcação dos lotes por marcos; e (g) portal de acesso com guarita.

11.2. **O prazo de execução é de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data de expedição da Licença de Instalação (LI) n.º [PREENCHER: emp_li_numero], de [PREENCHER: emp_li_data], pelo(a) Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Açailândia/MA — SEMMA, prorrogável uma única vez por até 24 meses, mediante comunicação escrita e justificada ao(à) COMPRADOR(A) com antecedência mínima de 60 (sessenta) dias do termo final do prazo original, sem que o prazo total ultrapasse 48 (quarenta e oito) meses (Lei n.º 6.766/1979, art. 18, V; condicionante n.º 21 da licença ambiental, que limita a LI a 2 anos, aditivável por mais 2).**

11.3. Não correm contra a VENDEDORA os atrasos causados por caso fortuito ou força maior (Código Civil, art. 393), por exigência superveniente do Poder Público ou da concessionária não imputável a ela, devidamente comprovados e comunicados.

11.4. Esgotado o prazo prorrogado sem a conclusão das obras, o(a) COMPRADOR(A) poderá, a seu critério: (a) resolver o contrato, com **restituição integral e imediata de todos os valores pagos, inclusive a corretagem, corrigidos pelo IPCA e acrescidos de juros de 1% ao mês**, sem qualquer dedução; ou (b) manter o contrato, fazendo jus a **multa de 0,5% (meio por cento) ao mês sobre os valores pagos**, até a conclusão, compensável com as parcelas vincendas.

11.5. Concluídas as obras, a VENDEDORA requererá a vistoria municipal e informará ao(à) COMPRADOR(A) o número do protocolo e o termo de vistoria (Lei n.º 6.766/1979, art. 26-A, IX).

11.6. **Energia elétrica.** Concluída, vistoriada e energizada a rede, ela será incorporada à concessionária Equatorial Maranhão, nos termos da regulamentação da ANEEL (Resolução Normativa n.º 1.000/2021), passando a operação, a manutenção e o fornecimento de energia elétrica à sua responsabilidade exclusiva. Competem ao(à) COMPRADOR(A), diretamente perante a concessionária e conforme as normas técnicas desta: (a) o pedido de ligação da unidade; (b) a escolha do tipo de fornecimento — monofásico, bifásico ou trifásico — conforme a carga que pretende instalar; (c) o padrão de entrada e o ramal da unidade; e (d) o pagamento das faturas de consumo. A VENDEDORA não responde pela continuidade, pela qualidade nem pelas tarifas do fornecimento após a incorporação da rede.

11.7. **Água: hidrômetro, medição e fatura.** A aquisição e a instalação do hidrômetro e do cavalete da unidade são de responsabilidade e às expensas do(a) COMPRADOR(A), que solicitará a ligação à administração do sistema de água. O consumo será medido individualmente e cobrado mensalmente por fatura impressa entregue a cada condômino, com o valor do metro cúbico (m³) e do consumo mínimo correspondentes à média aritmética simples, faixa a faixa, das tarifas residenciais praticadas na região pela CAEMA e pelo SAAE de Açailândia, conforme o Anexo VIII — Tabela Tarifária de Água (origem das taxas), recalculada sempre que qualquer dessas tabelas for reajustada, mediante simples comunicação ao(à) COMPRADOR(A) com a nova tabela. A fatura não paga, após notificação com prazo mínimo de 30 (trinta) dias, autoriza a suspensão do fornecimento até a regularização.

CLÁUSULA 12ª — DAS OBRIGAÇÕES DA VENDEDORA

12.1. Além das obrigações já previstas, a VENDEDORA obriga-se a: (a) responder pelos tributos e encargos da unidade até a imissão na posse; (b) cumprir as condicionantes da licença ambiental, inclusive os planos de supressão de vegetação, de resíduos da construção civil e de controle ambiental, e a compensação ambiental; (c) operar e manter o sistema de abastecimento de água (poço, reservatório e rede até o ponto de alimentação de cada chácara), diretamente ou por meio da associação, emitindo as faturas de consumo na forma da Cláusula 11.7, até sua eventual transferência ao SAAE ou a outra concessionária, na forma do instrumento previsto na lei municipal; (d) promover a doação ao Município

das áreas públicas e a abertura de suas matrículas; (e) fornecer a matrícula individual da unidade e os documentos necessários ao registro deste compromisso e do título definitivo.

CLÁUSULA 13ª — DAS OBRIGAÇÕES DO(A) COMPRADOR(A)

13.1. O(A) COMPRADOR(A) obriga-se a: (a) pagar pontualmente o preço e os encargos; (b) a partir da imissão na posse, arcar com o IPTU, as taxas, o consumo de água medido e faturado na forma da Cláusula 11.7, a energia elétrica perante a concessionária (Cláusula 11.6) e a contribuição associativa; (c) cumprir o Estatuto, o Regimento e as Diretrizes de Uso; (d) não alterar marcos, divisas, vias ou redes, nem suprimir vegetação sem autorização; (e) não usar fogo para limpeza, não lançar efluentes sem tratamento — que devem ser tratados no próprio lote, na forma da Cláusula 6.4 — e não descartar resíduos em vias, áreas comuns ou APP (condicionantes n.º 12, 15 e 17 da licença); (f) manter atualizados endereço, e-mail e telefone.

13.2. **O(A) COMPRADOR(A) que, por si ou por terceiros sob sua responsabilidade, causar dano ambiental na unidade ou nas áreas comuns responde integralmente pela reparação e pelas sanções aplicadas, ficando a VENDEDORA autorizada a cobrar regressivamente qualquer valor que lhe venha a ser imputado (Lei n.º 9.605/1998; Lei n.º 6.938/1981, art. 14, § 1º).**

CLÁUSULA 14ª — DO REGIME DE USO, DA ASSOCIAÇÃO E DAS CONTRIBUIÇÕES

14.1. O empreendimento é implantado sob o regime de **loteamento de acesso controlado (Lei n.º 6.766/1979, art. 2º, § 8º)**. As atividades de administração, conservação das áreas comuns, controle de acesso e prestação de serviços são exercidas pela **Associação dos Proprietários do Condomínio de Chácaras Bom Jardims** (CNPJ [PREENCHER: emp_associacao_cnpj]), cujo ato constitutivo está registrado/averbado na matrícula do empreendimento sob o n.º [PREENCHER: emp_associacao_registro] (Lei n.º 6.766/1979, arts. 2º, § 8º, e 36-A).

14.2. **O(A) COMPRADOR(A) declara aderir, de forma livre e informada, ao Estatuto da associação (Anexo III), obrigando-se ao pagamento das contribuições aprovadas em assembleia a partir da imissão na posse**, nos termos do art. 36-A, parágrafo único, da Lei n.º 6.766/1979 e da tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 492 da repercussão geral. Essa obrigação acompanha a unidade e transmite-se aos sucessores e cessionários.

14.3. O controle de acesso observará o ato do Poder Executivo Municipal que o autorizar, sendo vedado o impedimento de acesso a pedestres e condutores não residentes devidamente identificados ou cadastrados (Lei n.º 6.766/1979, art. 2º, § 8º).

14.4. A contribuição associativa inicial é de R$ 100,00 mensais por chácara, igual para todas as unidades, devida a partir da imissão na posse. Seu valor somente será alterado por deliberação da assembleia, na forma do Estatuto (Anexo III).

14.5. Para o controle de acesso, a associação entregará, sem custo, a primeira via das carteirinhas de identificação do titular e dos dependentes cadastrados. A emissão de nova via, por perda, extravio, dano ou inclusão posterior de dependente, será feita mediante o pagamento da taxa de reimpressão de R$ 25,00 por carteirinha, valor que poderá ser atualizado pela administração com aprovação da assembleia.

CLÁUSULA 15ª — DAS RESTRIÇÕES URBANÍSTICAS, AMBIENTAIS E CONVENCIONAIS

15.1. Constituem restrições convencionais do loteamento, a serem averbadas nas matrículas e oponíveis a todos os sucessores: a indivisibilidade da Cláusula 2.3; a destinação residencial e de recreio, com as atividades rurais de pequeno porte autorizadas nas Diretrizes de Uso; os recuos, a taxa de ocupação e a

altura máxima das edificações; o padrão de fechamento frontal; a proibição de queimadas; a proteção da APP e da Quadra F; e as regras de saneamento, de criação de animais e de convivência do Anexo IV (Lei n.º 6.766/1979, art. 26, VII, e art. 45).

15.2. **A infração reiterada às restrições, após notificação com prazo para correção, sujeita o infrator às multas do Estatuto, sem prejuízo da demolição ou remoção do que for irregular e da responsabilidade civil, administrativa e penal.**

15.3. **Reserva de preservação da Quadra F.** A área de vivência (Quadra F), incluída a Área de Preservação Permanente do córrego, é destinada à preservação da flora e da fauna nativas e ao lazer de baixo impacto, constituindo restrição convencional averbada nas matrículas e oponível a todos os sucessores. Nela são proibidos: (a) desmatar, cortar, podar de forma drástica ou danificar árvores e demais vegetação nativa, ou impedir sua regeneração; (b) caçar, capturar, perseguir ou molestar animais silvestres, soltar animais e retirar plantas, sementes ou minerais; (c) pescar de forma predatória ou com redes, explosivos ou substâncias tóxicas; (d) fazer fogo fora das churrasqueiras disponibilizadas pelo condomínio, que manterão aceiro ao redor; (e) usar sabão, xampu ou qualquer produto no córrego, lançar lixo, efluentes ou resíduos e alterar o leito ou as margens; (f) abrir novas trilhas, acessos ou clareiras sem autorização da administração e, quando exigido, do órgão ambiental; e (g) produzir som em volume que perturbe a fauna e os demais usuários, nos horários das Diretrizes de Uso. O uso do córrego limita-se ao banho e à recreação de baixo impacto, sem estruturas em suas margens além das autorizadas pelo órgão ambiental (Lei n.º 12.651/2012, arts. 3º, X, 8º e 9º). A infração sujeita o responsável às multas do Estatuto, à recomposição do dano às suas expensas e às sanções administrativas e penais (Lei n.º 9.605/1998).

CLÁUSULA 16ª — DA CESSÃO DE DIREITOS

16.1. Os direitos deste contrato podem ser cedidos por simples trespasse ou instrumento próprio, **independentemente de anuência da VENDEDORA**; em relação a esta, porém, a cessão só produz efeitos depois de cientificada por escrito, com a entrega de cópia do instrumento, ou quando registrada (Lei n.º 6.766/1979, art. 31).

16.2. Para a emissão do carnê em nome do(a) cessionário(a), devem ser apresentados: o instrumento de cessão com firma reconhecida ou assinatura eletrônica válida; os documentos pessoais do(a) cessionário(a) e de seu cônjuge; a comprovação de quitação das parcelas e contribuições vencidas até a data da cessão; e o pagamento da taxa administrativa de transferência, cadastro e reemissão de carnê equivalente a **1 (um) salário mínimo nacional vigente na data do pedido** (hoje R$ [PREENCHER: ctr_taxa_cessao]). O(a) cedente responde solidariamente pelas parcelas vencidas até a data em que a VENDEDORA for cientificada.

CLÁUSULA 17ª — DO TÍTULO DEFINITIVO E DO REGISTRO

17.1. Quitado o preço, a VENDEDORA fornecerá o termo de quitação em até 30 (trinta) dias. **O compromisso registrado, acompanhado da prova de quitação, vale como título para o registro da propriedade da unidade em nome do(a) COMPRADOR(A), dispensada a escritura pública** (Lei n.º 6.766/1979, art. 26, § 6º). Caso as partes optem pela escritura pública, ela será outorgada em até 60 (sessenta) dias da solicitação.

17.2. **Cabe ao(à) COMPRADOR(A), no prazo de 90 (noventa) dias da quitação, promover o registro da transmissão, arcando com ITBI, emolumentos e demais despesas.** Descumprido o prazo, a

VENDEDORA fica autorizada a comunicar a transmissão ao Município para fins de lançamento tributário, e o(a) COMPRADOR(A) responde pelos tributos lançados em nome da VENDEDORA.

17.3. Havendo recusa injustificada na outorga do título, o(a) COMPRADOR(A) poderá requerer a adjudicação compulsória, judicial ou extrajudicialmente (Código Civil, art. 1.418; Lei n.º 6.015/1973, art. 216-B).

17.4. Este compromisso será registrado na matrícula da unidade a requerimento de qualquer das partes, conferindo ao(à) COMPRADOR(A) direito real à aquisição (Código Civil, art. 1.417; Lei n.º 6.766/1979, art. 25). As despesas do registro do compromisso cabem ao(à) COMPRADOR(A).

CLÁUSULA 18ª — DAS DECLARAÇÕES DA VENDEDORA

18.1. A VENDEDORA declara: (a) que a área do empreendimento está livre de ações reais ou pessoais reipersecutórias, salvo as declaradas no item 17 do Quadro-Resumo; (b) que não há indisponibilidade de bens em seu nome (CNIB); (c) que os ônus declarados serão cancelados às suas expensas antes da abertura da matrícula individual da unidade; e (d) que responde pela evicção (Código Civil, arts. 447 e seguintes).

CLÁUSULA 19ª — DA INTERMEDIAÇÃO E DO CREDENCIAMENTO DA ROMATEC

19.1. A corretagem do item 14 do Quadro-Resumo é devida pela VENDEDORA à beneficiária ali indicada, pela intermediação útil, e foi informada previamente e em destaque ao(à) COMPRADOR(A), integrando o preço (Código Civil, arts. 722 a 725). Será retida, pela própria plataforma de pagamentos, em 50% (cinquenta por cento) no primeiro e 50% (cinquenta por cento) no segundo pagamento da entrada; na entrada à vista, integralmente no ato.

19.1.1. A corretagem é paga exclusivamente à ROMATEC CONSULTORIA TOTAL, inscrita no CRECI/MA como pessoa jurídica (Lei n.º 6.530/1978, art. 6º), que remunera os corretores participantes. Todos os corretores que atuaram na venda estão identificados no preâmbulo com CRECI ativo, validade da carteira e certidão de regularidade.

19.1.2. DA PARTE DO CORRETOR INTERMEDIADOR E DA SUA RETENÇÃO. Da corretagem do item 14 do Quadro-Resumo, o valor equivalente a [PREENCHER: intermed_comissao_pct] do valor da venda, ou seja, R$ [PREENCHER: intermed_comissao_valor] ([PREENCHER: intermed_comissao_extenso]), remunera o(a) corretor(a) intermediador(a) [PREENCHER: intermed_nome], CRECI/[PREENCHER: intermed_creci], e é pago e extraído NO ATO DO SINAL (primeiro pagamento da entrada ou pagamento à vista). O(A) COMPRADOR(A) declara que foi informado(a) previamente e em destaque de que esse valor remunera a intermediação já concluída com a celebração deste contrato e, por isso, NÃO SERÁ RESTITUÍDO NEM ESTORNADO em caso de desistência, de distrato a seu pedido ou de resolução por seu inadimplemento, ficando RETIDO (Código Civil, art. 725; Lei n.º 6.766/1979, art. 32-A, V). Ficam ressalvadas apenas as hipóteses em que a lei assegura a devolução integral, inclusive da corretagem: o arrependimento no prazo legal (Cláusula 10ª; CDC, art. 49) e a resolução por culpa da VENDEDORA (Cláusula 11.4). A ciência deste item é reiterada no Contrato de Intermediação Imobiliária assinado pelo(a) COMPRADOR(A) junto com este instrumento.

19.2. Fica a **ROMATEC CONSULTORIA TOTAL** (CNPJ 17.261.987/0001-09, CRECI/MA [PREENCHER: rom_creci_pj]), por seu responsável técnico José Romário Pinto Bezerra (CFT/MA 01209185369, INCRA FQNS, CNAI 031161, CRECI/MA 4.705), credenciada pelas partes a protocolar requerimentos e a retirar guias, certidões e documentos perante a Prefeitura Municipal de Açailândia/MA,

a Fazenda Estadual, o INCRA, os órgãos ambientais e os cartórios de notas e de registro, para os atos de regularização e registro previstos neste contrato.

19.3. A ROMATEC CONSULTORIA TOTAL recebe as parcelas do preço exclusivamente na qualidade de gestora de cobrança e administradora dos recebíveis, por conta e ordem da VENDEDORA (Código Civil, arts. 653 e seguintes), e as repassa à VENDEDORA nos termos do contrato de gestão firmado entre elas. Os recibos das parcelas são emitidos pela gestora em nome da VENDEDORA; a quitação final do preço é dada pela VENDEDORA (Cláusula 17ª), e a gestora não transige em nome das partes. Fora a cobrança, sua atuação limita-se à intermediação, ao assessoramento técnico e à tramitação documental.

19.4. As partes entregarão à INTERMEDIADORA, em até 10 (dez) dias da solicitação, os documentos pessoais e certidões necessários. Os atrasos atribuíveis à parte omissa não correm contra a outra.

CLÁUSULA 20ª — DA ASSINATURA ELETRÔNICA, DAS VIAS E DA FORÇA EXECUTIVA

20.1. As partes admitem como válida e eficaz a assinatura deste instrumento e de seus anexos por: (a) **assinatura eletrônica qualificada** com certificado ICP-Brasil (MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 1º); (b) **assinatura eletrônica avançada**, inclusive a da plataforma gov.br (Lei n.º 14.063/2020, art. 4º, II); (c) assinatura eletrônica avançada pela plataforma do empreendimento, com autenticação por código enviado ao e-mail ou WhatsApp do signatário, registro de IP, data e hora, geolocalização e hash do documento, meio de comprovação de autoria e integridade aqui expressamente aceito (MP n.º 2.200-2/2001, art. 10, § 2º); ou (d) **assinatura manuscrita**. Cada signatário indica o meio no ato da assinatura.

20.2. O documento assinado eletronicamente é original, dispensa impressão e é acompanhado do Manifesto de Assinaturas (Anexo VII), com o código de verificação **[PREENCHER: ctr_codigo_verificacao]** e o hash SHA-256 do arquivo. Assinado eletronicamente, constitui título executivo extrajudicial independentemente da assinatura de testemunhas (CPC, art. 784, III e § 4º). Assinado a punho, será firmado por 2 (duas) testemunhas em 3 (três) vias de igual teor.

CLÁUSULA 21ª — DA PROTEÇÃO DE DADOS PESSOAIS

21.1. Os dados pessoais das partes são tratados pela VENDEDORA, pela INTERMEDIADORA e pela plataforma de pagamentos exclusivamente para a execução deste contrato, a emissão de cobranças, a regularização e o registro do imóvel e o cumprimento de obrigações legais e regulatórias (Lei n.º 13.709/2018, art. 7º, II e V). O titular pode exercer os direitos do art. 18 da LGPD pelos contatos do Quadro-Resumo.

CLÁUSULA 22ª — DAS COMUNICAÇÕES

22.1. São válidas as comunicações enviadas aos endereços físicos, e-mails e números de WhatsApp informados no preâmbulo, com comprovação de envio. A intimação para constituição em mora segue a forma da Cláusula 8.1.

CLÁUSULA 23ª — DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

23.1. Este compromisso é **irretratável e irrevogável**, ressalvados o direito de arrependimento da Cláusula 10ª e as hipóteses de desfazimento previstas, e obriga as partes, seus herdeiros e sucessores (Lei n.º 6.766/1979, art. 25).

23.2. A tolerância de qualquer das partes quanto ao descumprimento da outra não importa novação, renúncia ou alteração do pactuado.

23.3. A nulidade de uma cláusula não invalida as demais (Código Civil, art. 184).

23.4. Integram este contrato: Anexo I — memorial descritivo, planta e quadro de vértices da unidade; Anexo II — tabela de pagamento do plano escolhido; Anexo III — Estatuto da associação e Regimento Interno; Anexo IV — Diretrizes de Uso; Anexo V — Mapa de Vendas; Anexo VI — licença ambiental com condicionantes e certidão do registro do parcelamento; Anexo VII — Manifesto de Assinaturas; Anexo VIII — Tabela Tarifária de Água (origem das taxas: média CAEMA × SAAE de Açailândia).

CLÁUSULA 24ª — DO FORO

24.1. Fica eleito o foro da Comarca de Açailândia/MA para dirimir as questões oriundas deste contrato, com renúncia a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, ressalvado ao(à) COMPRADOR(A) o foro de seu domicílio (CDC, art. 101, I).

E, por estarem assim justas e contratadas, as partes assinam este instrumento na forma da Cláusula 20ª.

Açailândia/MA, [PREENCHER: ctr_data_extenso].

_____

[PREENCHER: comp_nome]
PROMISSÁRIO(A) COMPRADOR(A) — CPF [PREENCHER: comp_cpf]

_____

ROMATEC CONSULTORIA TOTAL — GESTORA DE VENDAS E INTERMEDIADORA
CNPJ 17.261.987/0001-09 · CRECI/MA [PREENCHER: rom_creci_pj] (PJ)
p. José Romário Pinto Bezerra — CRECI/MA [PREENCHER: corr_creci] · CFT/MA 01209185369 · INCRA FQNS · CNAI 031161